



PUTUSAN

Nomor 718/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI NENGAH MERTA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Komala,
23 September 1966, Agama Hindu, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Br. Dinas Kuhum, Desa Ababi,
Kecamatan Abang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali,
dalam hal ini diwakiloleh Kuasanya yaitu I Made
Sudana Adi Gotama, S.H, Advokat dan Penasehat
Hukum Berkantor di Kantor Advokat “ I Made Sudana
Adi Gotama,S.H dan Rekan” , Yang beralamat di Jl.
Kurusetra No. 108 Lingkungan Desa ,Subagan
Kabupaten Karangasem , Prov. Bali, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, 16 Mei 2025, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4
Juni 2025 Reg. No:2294/Daf/2025, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail
Collection and Recovery Bali dan Nusa Tenggara**
yang beralamat Jl. Udayana No. 11, Denpasar, Bali,
diwakili oleh Kuasanya yaitu Gabriel Agustinus Usmanij,
SH., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
065/SK.SAM.LGL/2025 tertanggal 30 Juni 2025 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 9 Juli 2025, Reg.No: 2864/Daf/2025,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

**2. Kepala Bidang kredit PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk. Regional Retail Collection and Recovery Bali
dan Nusa Tenggara** yang beralamat Jl. Udayana No.
11, Denpasar, Bali, s diwakili oleh Kuasanya yaitu
Gabriel Agustinus Usmanij, SH., Dkk berdasarkan Surat
Kuasa Nomor: 065/SK.SAM.LGL/2025 tertanggal 30

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juli 2025, Reg.No: 2864/Daf/2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

3. Manajer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection and Recovery Bali dan Nusa Tenggara yang beralamat Jl. Udayana No. 11, Denpasar, Bali, diwakili oleh Kuasanya yaitu Gabriel Agustinus Usmanij, SH., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 065/SK.SAM.LGL/2025 tertanggal 30 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juli 2025, Reg.No: 2864/Daf/2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja (KPKNL) yang beralamat Udayana No. 10, Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov. Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Soeparjanto, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-463/MK/KN.7/2025 tertanggal 4 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Juni 2025, Reg.No: 2302/Daf/2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Mei 2025 dalam Register Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah Nasabah dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection and Recovery Bali dan Nusa Tenggara yang beralamat Jl. Udayana No. 11, Denpasar, Bali. Dengan perjanjian kredit No.CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 18 Agustus 2014.

3. Bahwa terhadap Pinjaman tersebut penggugat telah menjaminkan yaitu :

- 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No : 1475, Lokasi : Kel. Padangkerta, atas nama : I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Dengan batas batas :

Utara : Jalan Perumahan

Selatan : Pura Penataran

Timur : I Nengah Satria

Barat : Jalan Raya Untung Surapati

- 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No : 1476, Lokasi : Kel. Padangkerta, atas nama : I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Dengan batas batas :

Utara : Jalan Perumahan

Selatan : Pura Penataran

Timur : Pak Rumiana

Barat : I Nengah Satria

Bahwa atas Pinjaman tersebut status kredit penggugat adalah macet karena Penggugat mengalami kesulitan usaha yaitu usaha Grosir dan Pertokoan, maka penggugat memohon kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection and Recovery Bali dan Nusa Tenggara yang beralamat Jl. Udayana No. 11, Denpasar, Bali. untuk minta waktu penyelesaian kredit/ pelunasan pinjaman, dikarenakan Penggugat masih menjual aset Penggugat ditempat lain.

Bahwa atas pinjaman penggugat yang macet tersebut Tergugat I telah menyerahkan ke Tergugat IV dan telah menetapkan pelaksanaan lelang yang akan dilakukan pada tanggal 11 Maret 2025 di kantor KPKNL Singaraja, yang berkedudukan di Jalan Udayana No. 10, Singaraja, dimana saat ini adalah dampak dari Pandemi covid 19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai keadaan memaksa / *force majeure* Non alam.

MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I, II, III adalah Lembaga Keuangan atau Badan Hukum Perseroan yang telah membuat hubungan hukum atau perjanjian Kredit.
2. Bahwa Tergugat IV adalah Instansi Pemerintah yang berada dibawah kementerian Keuangan RI cq Direktorat Kekayaan Negara (DKN) yang mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan dibidang kekayaan Negara , penilaian piutang negara dan lelang , sesuai dengan kewilayahan masing-masing.

DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar melalui mekanisme pertanggung jawaban Perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang bunyinya menentukan , setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan , dan gugatan baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan Hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil, jujur dan benar.
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan berdasarkan Undang-undang dasar 1945,
 - A. Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya
 - B. Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - C. Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan Perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi
 - D. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan “
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar melalui mekanisme pertanggungjawaban Perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan “ Setiap perbuatan melanggar Hukum yang

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

4. Bahwa Tergugat I pastinya mendalilkan Pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi pasal 6 UU RI No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pelaksanaan lelang tersebut rasanya tidak tepat, karena menganggap ketentuan pasal 6 UUHT adalah ketentuan yang berdiri sendiri terlepas dari ketentuan tentang eksekusi lainnya. Ketentuan pasal 6 hak tanggungan adalah bagian dari eksekusi parate yang ketentuan dasarnya diatur dalam pasal 20 (1) UUHT. dengan kata lain, pandangan tergugat tentang Lelang eksekusi merupakan pandangan yang parsial, bukan merupakan pandangan terpadu yang memandang ketentuan eksekusi dalam UUHT sebagai sesuatu sistem yang saling kait mengkait satu sama lain. selain itu, tergugat juga mengesampingkan ketentuan pasal 26 UUHT berikut penjelasannya. Dan penjelasan umum angka 9, yang dengan tegas –tegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT tentang objek HT belum berlaku karena belum ada peraturan sebagai pelaksanaannya.

5. Bahwa peraturan pelaksanaan yang dimaksud oleh pasal 26 UUHT adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 5, pasal 8 huruf b, pasal 9 –pasal 13 UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan,

- ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyatakan “ peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- pasal 8 huruf b menyatakan : diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
- Pasal 9 menyatakan ‘ materi muatan Peraturan pemerintah pengganti undang-Undang sama dengan materi muatan undang-undang.
- Pasal 13 menyatakan “ materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang dipenyelenggaraan perintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah.

6. Bahwa ketentuan UUHT yang menyatakan peraturan tentang eksekusi lelang hak Tanggungan dapat dilaksanakan sendiri oleh oleh Tergugat dengan perantara KPKNL Singaraja, yang berkedudukan di Jalan Jalan

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Udayana No. 10, Singaraja, merupakan ketentuan yang hukum memaksa (*dwingen recht*) sehingga harus dinyatakan ditolak pelanggaran terhadap ketentuan ini terancam sanksi. Sehubungan dengan ketentuan UUHT yang mengatur tentang eksekusi masih berlaku, maka penggunaan pasal 6 UUHT sebagai dasar hukum pelaksanaan tentang lelang eksekusi adalah tidak benar. pasal 6 UUHT belum berlaku, sehingga belum dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan lelang eksekusi. Akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT adalah eksekusi objek hak tanggungan dengan tanpa dasar hukum, akibatnya pelaksanaan eksekusi tersebut tidak sah.

7. Bahwa Penggugat masih mengupayakan pembayaran kredit atau Penyelesaian Kredit dengan menjual aset ditempat lain, tetapi dikarenakan adanya dampak dari pandemi covid 19, lahan yang direncanakan untuk dijual belum laku sampai sekarang. Dan melakukan tagihan pembayaran dari Pihak Ketiga berupa keuangan yang telah dipakainya

8. Bahwa dalam hal ini seharusnya Tergugat IV, menolak permintaan Tergugat I untuk melakukan lelang eksekusi atas hak milik tersebut dikarenakan adanya keadaan memaksa/ *force majeure* non alam Pandemi Covid 19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu keputusan Presiden No 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam, penyebaran virus (Covid 19) sebagai bencana Nasional.

Bahwa KPKNL Singaraja yang akan melaksanakan pelelangan umum objek dan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 6 UUHT yang didasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo agar memerintahkan KPKNL Singaraja, yang berkedudukan di Jalan Udayana No. 10, Singaraja, untuk tidak melaksanakan Lelang atas 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No : 1475, Lokasi : Kel. Padangkerta, atas nama : I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Dengan batas batas :

Utara : Jalan Perumahan

Selatan : Pura Penataran

Timur : I Nengah Satria

Barat : Jalan Raya Untung Surapati

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025/PN Dps



Dan 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No : 1476, Lokasi : Kel. Padangkerta, atas nama : I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Dengan batas batas :

Utara : Jalan Perumahan
Selatan : Pura Penataran
Timur : Pak Rumiana
Barat : I Nengah Satria

9. Bahwa gugatan lelang ini merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt./1084 tanggal 30 januari 1986 yang telah membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan "Penjualan Lelang berdasarkan parate eksekusi yang telah dilakukan tanpa melalui Ketua Pengadilan adalah Perbuatan melawan Hukum (*onrecht matige daad*) dan lelang yang bersangkutan adalah batal.

10. Bahwa gugatan lelang ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020, yang menyatakan bahwa salah satu syarat pembatalan lelang adalah adanya keadaan *force majeure* keadaan memaksa, sehingga kalau diteruskan merupakan perbuatan melawan hukum. (*onrecht matige daad*) yaitu pasal 39 dan 40.

11. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dari membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk menggantikan kerugian tersebut.

12. Bahwa Pasal 1366 KUHPdata setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

13. Bahwa Pasal 1367 KUHPdata seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau barang – barang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang – barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dengan demikian bahwa sesuai dengan zona lokasi obyek Perkara yang ada di jalan Utama

- 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No : 1475, Lokasi : Kel. Padangkerta, atas nama : I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali.

Dengan batas batas :

Utara : Jalan Perumahan

Selatan : Pura Penataran

Timur : I Nengah Satria

Barat : Jalan Raya Untung Surapati

- 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No : 1476, Lokasi : Kel.
Padangkerta, atas nama : I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan
Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali.

Dengan batas batas :

Utara : Jalan Perumahan

Selatan : Pura Penataran

Timur : Pak Rumiana

Barat : I Nengah Satria

14. Yang sekarang dihargai Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)
sedangkan disurat selebaran lelang tidak dicantumkan berapa harga lelang
yang sebenarnya sedangkan utang yang harus saya selesaikan (bayar)
sejumlah Rp. 2.750.000.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah) sehingga kalau ini sampai terjadi pelelangan maka saya dipihak
dirugikan sejumlah Rp. 5.000.000.000 – Rp. 2.750.000.000 = Rp.
2.250.000.000 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga
surat lelang tersebut kabur (Tidak Jelas).

15. Bahwa akibat adanya rencana lelang eksekusi pada tanggal 11 Maret
2025 keluarga Penggugat sangat shock dan trauma yang mengakibatkan
kerugian materiil maupun Imateriil.

16. Bahwa dasar hukum gugatan ini Para Penggugat mengacu pada Undang
– Undang dari akibat keadaan memaksa yaitu :

- Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH
Perdata);
- Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa
sementara;
- Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus
demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



kontraprestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

17. Mariam Darus Badruzaman, er.of., mengemukakan beberapa akibat keadaan memaksa terhadap perikatan. Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (working) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka :

- a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
- b. Debitur tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
- c. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
- d. Pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

Dengan demikian, pada dasarnya perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanyalah daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan memaksa itu berhenti. Selanjutnya, hal – hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa ini adalah (a) Debitur tidak dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan menolak gugatan berdasarkan keadaan memaksa yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

18. M. Yahya Harahap memberikan pendapatnya mengenai akibat dari keadaan memaksa. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, keadaan memaksa telah ditetapkan sebagai alasan hukum yang membebaskan Debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi (schadeberg eding) sekalipun Debitur telah melakukan perbuatan yang melawan hukum/onrechtmatig. Itulah sebabnya keadaan memaksa disebut dasar hukum yang membenarkan atau rechtvaardigings-grond.

Ada dua hal yang menjadi akibat overmacht, yaitu sebagai berikut :

- a. Membebaskan Debitur dari membayar ganti rugi (schadevergoeding) dalam hal ini hak direktur untuk menuntut gugur selama – lamanya jadi pembebasan ganti rugi sebagai akibat keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak;
- b. Membebaskan Debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi (nakoming). Pembebasan pemenuhan (nakoming) bersifat relatif. Pembahasan itu pada umumnya hanya bersifat menunda, selama keadaan overmacht masih menghalangi/merintang Debitur

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



melakukan pemenuhan prestasi. Bila keadaan memaksa hilang, Kreditur dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi tidak gugur selama-lamanya, hanya tertunda, sementara keadaan memaksa masih ada.

Selanjutnya konsekuensi dari perikatan yang batal ialah pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah – olah tidak pernah terjadi perikatan jika perikatan itu sudah dilaksanakan tetapi satu pihak sudah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian itu sebelum waktu pembebasan pengadilan berdasarkan kebijaksanaannya boleh memperkenankannya memperoleh semua atau sebagian biaya dari pihak lainnya, atau menahan uang yang sudah dibayar.

19.Dasar hukum tentang UMKM pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 30 Tahun 2024 tentang penyelesaian piutang Intansi Pemerintah yang diurus dan dikelola oleh panitia urusan Piutang Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Aturan ini membuat UMKM bisa mendapatkan keringanan utang. Pemerintah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) No. 30 tahun 2024 tentang penyelesaian piutang Intansi Pemerintah yang diurus dan dikelola oleh panitia urusan Piutang Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Aturan – aturan ini membuat UMKM bisa mendapatkan keringanan utang. Tahun ini, Pemerintah meluncurkan PMK Nomor 30 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan lebih luas bagi UMKM dan debitur lainnya untuk mendapatkan keringanan utang. Debitur dengan sisa kewajiban hingga Rp. 2 miliar dapat memperoleh penghapusan seluruh sisa utang bunga, denda dan ongkos lainnya. Mendapat keringanan utang dengan besaran berbeda yakni 35% - 60% dengan sisa kewajiban hingga Rp. 2 Miliar debitur dapat melakukan penghapusan seluruh sisa utang bunga denda dan ongkos biaya lainnya juga keringanan untuk pokok. Debitur yang memiliki barang jaminan berupa tanah atau bangunan mendapatkan keringanan sebesar 35% dari sisa utang pokok sedangkan debitur yang tidak didukung dengan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan lainnya mendapatkan keringanan utang sebesar 60%. Tambahan keringanan utang pada pokok utang sebesar :

- (+) 40% (sampai dengan 30 juni 2024)
- (+) 30% (1 Juli sampai 30 September 2024)
- (+) 20% (1 Oktober sampai 20 Desember 2024)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp. 5 Miliar debitur penerima kredit kepemilikan program ini dirancang untuk mendukung pemulihan nasional dengan memberikan kelonggaran finansial bagi mereka yang terdampak covid 19. Dimasa endemi perlu normalisasi ekonomi masih memerlukan waktu untuk penyelesaian kredit macet.

DALAM POKOK PERKARA

Hal – hal yang dilanggar peraturan – peraturan dibawah ini :

- Bahwa KPKNL Singaraja yang akan melaksanakan pelelangan umum objek dan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 6 UUHT yang didasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo agar memerintahkan KPKNL Singaraja ,yang berkedudukan di Jalan Udayana No. 10, Singaraja, untuk tidak melaksanakan Lelang atas 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No : 1475, Lokasi : Kel. Padangkerta, atas nama : I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Dengan batas batas :

Utara : Jalan Perumahan
Selatan : Pura Penataran
Timur : I Nengah Satria
Barat : Jalan Raya Untung Surapati

Dan 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No : 1476, Lokasi : Kel. Padangkerta, atas nama : I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Dengan batas batas :

Utara : Jalan Perumahan
Selatan : Pura Penataran
Timur : Pak Rumiana
Barat : I Nengah Satria

1. Bahwa gugatan lelang ini merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt./1084 tanggal 30 januari 1986 yang telah membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan "Penjualan Lelang berdasarkan parate eksekusi yang telah

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



dilakukan tanpa melalui Ketua Pengadilan adalah Perbuatan melawan Hukum (*onrecht matige daad*) dan lelang yang bersangkutan adalah batal.

2. Bahwa gugatan lelang ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020, yang menyatakan bahwa salah satu syarat pembatalan lelang adalah adanya keadaan *force majeure* keadaan memaksa, sehingga kalau diteruskan merupakan perbuatan melawan hukum. (*onrecht matige daad*) yaitu pasal 39 dan 40.

3. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dari membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk menggantikan kerugian tersebut.

4. Dasar hukum tentang UMKM pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 30 Tahun 2024 tentang penyelesaian piutang Intansi Pemerintah yang diurus dan dikelola oleh panitia urusan Piutang Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Aturan ini membuat UMKM bisa mendapatkan keringanan utang. Pemerintah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) No. 30 tahun 2004 tentang penyelesaian piutang Intansi Pemerintah yang diurus dan dikelola oleh panitia urusan Piutang Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024. Aturan – aturan ini membuat UMKM bisa mendapatkan keringanan utang. Tahun ini, Pemerintah meluncurkan PMK Nomor 30 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan lebih luas bagi UMKM dan debitur lainnya untuk mendapatkan keringanan utang. Debitur dengan sisa kewajiban hingga Rp. 2 miliar dapat memperoleh penghapusan seluruh sisa utang bunga, denda dan ongkos lainnya. Mendapat keringanan utang dengan besaran berbeda yakni 35% - 60% dengan sisa kewajiban hingga Rp. 2 Miliar debitur dapat melakukan penghapusan seluruh sisa utang bunga denda dan ongkos biaya lainnya juga keringanan untuk pokok. Debitur yang memiliki barang jaminan berupa tanah atau bangunan mendapatkan keringanan sebesar 35% dari sisa utang pokok sedangkan debitur yang tidak didukung dengan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan lainnya mendapatkan keringanan utang sebesar 60%. Tambahan keringanan utang pada pokok utang sebesar :

- (+) 40% (sampai dengan 30 juni 2024)

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (+) 30% (1 Juli sampai 30 September 2024)
- (+) 20% (1 Oktober sampai 20 Desember 2024)

UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp. 5 Miliar debitur penerima kredit kepemilikan program ini dirancang untuk mendukung pemulihan nasional dengan memberikan kelonggaran finansial bagi mereka yang terdampak covid 19.

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 adalah peraturan yang mengatur penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PP ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

6. Pemerintah mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 47 Tahun 2024 untuk pemutihan penghapusan utang pasalnya aturan tersebut merupakan permintaan dari bank plat merah agar piutang dari pelaku UMKM yang tidak bisa lagi dipulihkan dapat dihapus tagih dan tidak dianggap sebagai kerugian negara.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan Hormat agar Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutus dan menetapkan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan Pelelangan atau setidaknya- tidaknya menunda lelang atas 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No : 1475, Lokasi : Kel. Padangkerta, atas nama : I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Dengan batas batas :

Utara	: Jalan Perumahan
Selatan	: Pura Penataran
Timur	: I Nengah Satria
Barat	: Jalan Raya Untung Surapati

Dan 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No : 1476, Lokasi : Kel. Padangkerta, atas nama : I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Dengan batas batas :

Utara	: Jalan Perumahan
-------	-------------------

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Pura Penataran
Timur : Pak Rumiana
Barat : I Nengah Satria

3. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam gugatan ini.
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Agar memerintahkan dan menghukum para penggugat untuk memberikan keringanan penyelesaian sesuai dengan PMK Nomor 30 tahun 2024.
6. Memerintahkan dan menghukum para tergugat untuk melaksanakan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan buku atau pemutihan bagi pelaku UMKM.

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain maka,
SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya memberikan jawaban tertanggal 27 Agustus 2025 dalam sistim informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil Penggugat (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Penggugat) di dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

a. Bahwa Penggugat telah mengakui secara jelas dan terang di dalam Positanya, bahwa Penggugat memiliki hutang piutang dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit. Adapun perjanjian tersebut adalah Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 *juncto* Addendum I Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Addendum II Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 26 September 2016; bahwa dalam Perjanjian tersebut turut ditandatangani oleh Penggugat beserta I Nengah Satria.

b. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, Penggugat berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai cicilan pokok dan bunga kredit sebagai pengembalian atas pinjaman kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. *i.c.* Tergugat kepada Penggugat dan I Nengah Satria.

c. Bahwa sebagai kreditur yang beritikad baik Tergugat telah melaksanakan segala prestasi yang dimiliki sehingga oleh karena segala kewajiban dan/atau prestasi Tergugat dalam Perjanjian Kredit telah dilaksanakan, maka Tergugat berhak menuntut Penggugat untuk melaksanakan segala prestasinya dalam Perjanjian Kredit, yaitu melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu pembayaran yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit.

d. Bahwa dengan membubuhkan tanda tangan di dalam Perjanjian Kredit, Penggugat telah menundukkan diri kepada Perjanjian Kredit. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Maka **Perjanjian Kredit telah sah secara hukum dan mengikat, serta wajib dilaksanakan sebagaimana undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya**, hal ini selaras pula dengan doktrin hukum *Pacta Sunt Servanda* yang menyatakan asas Perjanjian adalah berlaku



sebagai undang-undang yang wajib ditaati oleh pihak-pihak di dalamnya.

e. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit telah disepakati kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran kembali atas kredit yang diberikan oleh Tergugat. Maka dengan tidak melakukan pembayaran atas hutang pokok, dan bunga kredit secara tepat waktu, bahkan berhenti melakukan pembayaran. **Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kredit** dan terhadap hal ini Penggugat memberikan hak dan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan tindakan penjualan terhadap agunan kredit melalui pelelangan di muka umum dengan tujuan mengembalikan uang pinjaman yang tidak dapat dibayarkan oleh Penggugat.

f. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Kredit, **Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi yaitu pembayaran pokok dan bunga kepada Tergugat dan ternyata hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat** bahkan sampai fasilitas kreditnya dinyatakan jatuh tempo, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yang menunjukkan itikad buruk dari Penggugat. Sehingga berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut **Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perkara a quo karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit, sehingga Penggugat telah lebih dahulu wanprestas/cidera janji.** Oleh karenanya sebagai kreditur yang beritikad baik, berdasarkan hukum wajib dilindungi hak-haknya, agar terciptanya rasa keadilan bagi Tergugat. Maka Tergugat mengajukan *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terhormat agar **menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

3. EKSEPSI GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

a. Bahwa dalam Gugatan yang diajukan Penggugat terdapat **kekurangan pihak-pihak lain yang sepatutnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo**, sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak terkait menyebabkan **rangkaian utuh atas peristiwa hukum dalam perkara a quo tidak dapat diuraikan secara benar dan lengkap.**

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



b. Bahwa terhadap Obyek Sengketa yaitu Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1475 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1476 atas nama I Nengah Satria, yang terletak di Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali telah dilakukan lelang hak tanggungan pada tanggal 11 Maret 2025 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 22/14.02/2025-01 yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Untung Pujiyanto, SH., dan telah dimenangkan oleh Pemenang Lelang.

c. Bahwa **dengan tidak ditariknya Pemenang Lelang atas Obyek Sengketa**, sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, membuat peristiwa hukum tentang serangkaian proses, prosedur dan pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa menjadi **tidak utuh dan sumir**, sehingga terhadap perkara *a quo* tidak akan didapatkan suatu putusan yang sempurna, karena kurangnya para pihak yang berperkara .

d. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 4 Bagian B. Rumusan Kamar Perdata menyatakan : *"c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak."* Sehingga berdasarkan SEMA tersebut maka Pemenang Lelang harus ditarik sebagai Pihak didalam perkara *aquo*, jika Penggugat tidak menarik Pemenang Lelang Obyek Sengketa maka gugatan merupakan gugatan kurang pihak.

e. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* merupakan Gugatan yang kurang pihak, sebagaimana diterangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan, **"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"** serta dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



31 Agustus 1985, yang kaidah hukumnya menyatakan "**Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak**".

f. Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena terdapat pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, **maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)**, oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara *a quo* agar **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

a. **Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 dimana peraturan yang dimaksud sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2023 serta Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang telah berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2025.**

b. Dengan mendalilkan pada peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku lagi, maka keseluruhan isi gugatan ini menjadi tidak relevan karena tidak memiliki dasar hukum yang benarsehingga hal tersebut merupakan hal yang tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) karena hanya berdasarkan asumsi-asumsi liar yang dikarang oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga hal ini mengakibatkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, karenanya Gugatan *a quo* sangatlah patut untuk **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

c. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun Penggugat tidak menjelaskan secara detail unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat. Bahwa menurut hukum, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- Adanya Perbuatan Melawan Hukum
- Adanya Kesalahan
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)
- Adanya Kerugian

Yang kesemuanya harus dirincikan oleh Penggugat secara kumulatif.

Maka dengan tidak dirincikannya unsur-unsur Perbuatan Melawan

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, menjadikan Gugatan *a quo* **semakin kabur dan tidak jelas**, karena tidak ada satu unsur Perbuatan Melawan Hukum pun yang dilakukan oleh Tergugat.

d. Bahwa berpegang pada arti sesungguhnya dari Perbuatan Melawan Hukum, sudah barang tentu di dalamnya terdapat unsur-unsur yang jelas dilanggar oleh Tergugat. Kemudian semestinya Penggugat dapat menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa dalam perkara *a quo* jelas tidak adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, justru Penggugat lah yang telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati, yang menunjukkan itikad buruk dari Penggugat, dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit. Justru Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, yang patut diduga hanya bertujuan untuk menghalang-halangi hak Tergugat mendapatkan pelunasan atas hutang yang tidak dibayar oleh Penggugat dengan melakukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan yang diberikan Penggugat. Dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum merupakan hal yang tidak terang, kabur dan mengada-ada, dengan demikian Gugatan *a quo* sangatlah pantas untuk **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **Gugatan Penggugat menjadi tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)**, sehingga formulasi gugatan *a quo* juga tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan **harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)**. Sehingga gugatan Penggugat bertentangan dengan syarat formil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan :

"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima".

No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, yang menyatakan:

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula".

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa gugatan *a quo* kabur, tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*), sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Denpasar, **menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali dalam Jawaban pokok perkara *a quo* dan Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 *juncto* Addendum I Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Addendum II Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 26 September 2016 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kredit**"). Bahwa Penggugat dalam proses penandatanganan Perjanjian Kredit dengan Tergugat, suami Penggugat yaitu I Nengah Satria telah memberikan persetujuan karena Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Kredit dengan membubuhkan tandatangan dalam Perjanjian Kredit tersebut.
3. Bahwa didalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a) Fasilitas Kredit berupa Kredit Modal Kerja;
 - b) Limit Kredit Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);
 - c) Tujuan Pinjaman: Tambahan modal kerja usaha perdagangan sembako;
 - d) Jangka Waktu Pinjaman : 12 (dua belas) bulan terhitung dari penandatanganan Perjanjian Kredit berikut seluruh Addendumnya.
 - e) Debitur/Penggugat wajib membayar pinjaman sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo Perjanjian Kredit.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Debitur/Penggugat wajib membayar Bunga atas Pinjaman Pokok kepada Bank sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun.;

g) Apabila Debitur/Para Penggugat melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah hutang yang wajib dibayar oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit ini yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, Penggugat dikenakan denda sebesar suku bunga kredit yang berlaku ditambah 2% (dua persen) per tahun.

4. Bahwa didalam menandatangani Perjanjian Kredit, Penggugat telah mendapatkan persetujuan dari I Nengah Satria, selaku suaminya yang ikut serta menandatangani Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.

5. Bahwa dalam setiap penandatanganan perjanjian kredit, Tergugat selalu mencetak perjanjian kredit dalam 2 (dua) Rangkap, dimana salah satunya diberikan kepada Debitur/Penggugat.

6. Bahwa selain daripada itu, lebih lanjut diketahui bahwa untuk menjamin pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut diatas, Penggugat beserta I Nenagh Satria - Suami Penggugat telah menyerahkan agunan berupa Tanah dan Bangunan yang merupakan Harta bersama antara Penggugat dan I Nengah Satria, antara lain :

a. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1475 atas nama I Nengah Satria, yang terletak di Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali yang telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1704/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 3.283.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta Rupiah).

b. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1476 atas nama I Nengah Satria, yang terletak di Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali yang telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1704/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 3.283.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) (selanjutnya kedua bidang tanah tersebut diatas disebut sebagai "**Obyek Sengketa**").

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5378 atas nama I Nengah Satria, yang terletak di Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali yang telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1703/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta Rupiah).

7. Bahwa berdasarkan angka 5 tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut "**UU Hak Tanggungan**"), **Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan apabila Penggugat selaku Debitur telah dinyatakan Wanprestasi terhadap kewajiban kreditnya berdasarkan Perjanjian Kredit. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, yang menyatakan: "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."**

8. Bahwa beberapa saat setelah kredit dicairkan, dimulai awal tahun 2017, Penggugat sudah terlambat melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat, hingga kolektibilitas Penggugat diturunkan menjadi Kolektibilitas II (dalam perhatian khusus). Hal ini terus berlanjut hingga tanggal 22 Mei 2017, Penggugat benar-benar menunggak dan tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Tergugat hingga kolektibilitas Penggugat diturunkan menjadi Kolektibilitas Macet / Kolektibilitas V.

9. Oleh karenanya Tergugat memperingatkan Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan hutang atas kredit tersebut, melalui beberapa surat peringatan, melakukan penagihan/kunjungan langsung (*On The Spot*) ke lokasi usaha dan tempat tinggal Penggugat, mengadakan pertemuan agar Penggugat dapat melunasi kewajiban kreditnya tanpa perlu dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan kredit Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang merupakan itikad baik dari Tergugat selaku kreditur dalam Perjanjian Kredit. Namun hal-hal tersebut **tidak mendapat respon/tidak ditanggapi dengan baik oleh Penggugat**. Sehingga Tergugat menyampaikan surat-surat

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan atas tunggakan kreditnya, dengan surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Nomor MNR.RCR/REG.DPS.03702/2022 tanggal 23 Maret 2022 perihal **Peringatan I (Pertama)**;
- b. Surat Nomor MNR.RCR/REG.DPS.04878/2022 tanggal 6 April 2022, perihal **Peringatan II (Kedua)**;
- c. Surat Nomor MNR.RCR/REG.DPS.05904/2022 tanggal 20 April 2022 perihal **Peringatan III (Ketiga/Terakhir)**.

10. Bahwa meskipun Penggugat telah diperingatkan oleh Tergugat untuk menyelesaikan/melunasi tunggakan kewajiban kreditnya dengan **jangka waktu yang sangat cukup dan sangat wajar**, Penggugat sama sekali tetap tidak memiliki itikad baik dan mengabaikan surat-surat peringatan dari Tergugat tersebut di atas, karenanya **Penggugat telah dinyatakan Lalai/Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit** dan akibatnya fasilitas kredit Penggugat **telah dinyatakan jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas sekaligus** berdasarkan MNR.RCR/REG.DPS.06714/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal **Pernyataan Wanprestasi (Default)**.

Bahwa adapun posisi kewajiban fasilitas kredit yang harus dilunasi oleh Penggugat ketika dinyatakan Lalai/Wanprestasi (*Default*) pada kedua tanggal tersebut diatas adalah sebesar Rp.9.359.423.839,79,- (sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tigapuluh sembilan koma tujuh sembilan Rupiah). **Dimana jumlah kewajiban kredit Penggugat tersebut akan selalu bertambah, sampai dengan dinyatakan lunas oleh Tergugat. Karena ada perhitungan bunga, dan denda sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit.**

Bahwa secara hukum surat pernyataan Wanprestasi yang telah diterbitkan dan disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai konsekuensi telah lalai dalam memenuhi kewajiban atas fasilitas kreditnya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan "**Si berutang (i.c. Penggugat) adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai**, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang (i.c. Penggugat) harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



11. Bahwa meskipun Penggugat telah dinyatakan Wanprestasi, akan tetapi Tergugat memberikan kesempatan kepada Debitur dan I Nengah Satria untuk melakukan penebusan agunan berupa SHM No. 5378 atas nama I Nengah Satria, dengan alasan bahwa agunan tersebut merupakan Rumah Tinggal Penggugat. Terhadap penebusan ini Tergugat menurunkan hutang Debitur sebesar Rp 320,000,000.00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), hal ini dilakukan oleh Tergugat semata-mata untuk membantu Penggugat mengurangi beban hutangnya di Bank Mandiri.

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 halaman 8 dalam APHT Nomor 02/2014 tanggal 3 Oktober 2014 atas agunan kredit Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1475 dan 1476 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, telah disepakati bahwa jika Debitur *i.c.* Penggugat tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja, maka Bank/Pihak Kedua *i.c.* Tergugat selaku **pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) mempunyai kewenangan untuk:**

a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;

c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;

d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;

e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut di atas;

f. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan menyatakan **"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."**

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Selanjutnya berdasarkan BAB V UU Hak Tanggungan, mengenai Eksekusi Hak Tanggungan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

(1) “Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;**
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya.”**

14. Bahwa Tergugat dengan itikad baik telah melaksanakan segala ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga **menurut hukum pihak yang beritikad baik wajib dilindungi**. Sehingga untuk mendapatkan hak Tergugat, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit, APHT, SHT, serta UU Hak Tanggungan. Maka Tergugat selaku Kreditur yang beritikad baik telah menyampaikan surat-surat pemberitahuan kepada Penggugat, selaku pemberi/pemilik agunan serta membuat pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Agunan Kredit melalui surat kabar harian, sebelum dilaksanakannya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, yaitu berdasarkan:

- a.** Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.JBL.0204877/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara/i yang ditujukan kepada Penggugat selaku Debitur;
- b.** Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.JBL.0204879/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara/i yang ditujukan kepada Pemilik Agunan;
- c.** Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Surat Kabar Harian Tribun Bali pada tanggal 25 Februari 2025.

15. Bahwa surat-surat pemberitahuan lelang eksekusi Hak Tanggungan dari Tergugat kepada Penggugat selaku Debitur dan Pemilik Agunan telah disampaikan melalui pos dan ditujukan ke alamat Debitur dan Pemilik Agunan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit. Sedangkan untuk pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan telah



diumumkan melalui Surat Kabar Harian Tribun Bali pada tanggal 25 Februari 2025 yang ditujukan kepada masyarakat luas guna memenuhi asas publisitas sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang berminat sebagai peserta lelang, termasuk kepada Penggugat sendiri. Sehingga Tergugat telah melaksanakan segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai proses lelang eksekusi hak tanggungan, karenanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Justru tindakan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati, menimbulkan kerugian yang nyata bagi Tergugat sebagai bank umum yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas.

16. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepantasnya Penggugat yang telah menerima dan menikmati fasilitas kredit dari Tergugat dan telah dinyatakan lalai / Wanprestasi dalam memenuhi kewajiban kreditnya sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit, sehingga sangat beralasan hukum apabila Tergugat selaku Kreditur Yang Beritikad Baik dan Pemegang Hak Tanggungan menjalankan hak-haknya sesuai Akta Perjanjian Kredit yang telah disepakati, termasuk namun tidak terbatas melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan atas Agunan Kredit Penggugat melalui Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Dan terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1475 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1476 atas nama I Nengah Satria, **telah laku terjual melalui lelang yang dilakukan dihadapan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar berdasarkan Risalah Lelang Nomor 22/14.02/2025-01 tanggal 11 Maret 2025.**

17. Bahwa kedudukan Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan wajib dilindungi dan dijamin pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungannya, berdasarkan Yurisprudensi Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Pdt/2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1844 K/Pdt/2018, yang intinya menyatakan sesuai dengan Kesepakatan Kamar Perdata Mahkamah Agung tanggal 14 sampai 16 Maret 2011 menyatakan karena pembebanan Hak Tanggungan sudah dilaksanakan secara sah maka Penerima Hak Tanggungan wajib dilindungi, sekalipun Pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak. Apalagi dalam hal ini Pemberi Hak

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Tanggungan adalah Pemilik Agunan, dalam hal ini adalah I Nengah Satria yang merupakan pihak yang berhak karena nama selaku pemilik yang sah Obyek Sengketa tercatat didalam Sertipikat Obyek Sengketa, sehingga sudah sepatutnya kedudukan Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan wajib dilindungi.

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat menyatakan bahwa Penggugat yang telah menerima dan menikmati Fasilitas Kredit dari Tergugat telah dinyatakan **lalai/Wanprestasi** pada tanggal 10 Mei 2022, dalam memenuhi kewajiban kreditnya kepada Tergugat sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Tergugat selaku Kreditur menjalankan hak-haknya sesuai Perjanjian Kredit yang telah disepakati, ditandatangani, dan mengikat bagi Penggugat, dan Tergugat dengan melakukan tindakan termasuk namun tidak terbatas dengan melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan atas Agunan Kredit Penggugat melalui Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan. **Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Posita mengenai pemberian fasilitas kredit dan proses pelelangan Obyek Sengketa yang diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatan a quo tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya** dan alat bukti yang akan disampaikan oleh Tergugat pada tahapan sidang pembuktian nantinya. Oleh karenanya, sudah seharusnya terhadap **dalil yang demikian untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.**

19. Bahwa Penggugat telah mengakui dengan tegas didalam gugatannya bahwa Penggugat telah terikat, sepakat serta tunduk kepada Perjanjian Kredit berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme sehingga Penggugat berdasarkan hal tersebut telah menjadikan Perjanjian Kredit sebagai Undang-undang yang mengikat Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan Pasal 1925 BW menyatakan bahwa Pengakuan di muka Hakim / didalam Persidangan merupakan alat bukti yang paling sempurna sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa para Penggugat terikat dengan Perjanjian Kredit.

20. Selain daripada itu para **Penggugat juga sudah mengakui bahwa Tergugat telah memberikan somasi kepada para Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana Surat Nomor MNR.RCR/REG.DPS.03702/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Peringatan I (Pertama); Surat Nomor**

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNR.RCR/REG.DPS.04874/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Peringatan II (Kedua); serta Surat Nomor MNR.RCR/REG.DPS.05904/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir).

21. Hingga pada akhirnya Penggugat dinyatakan Lalai/Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan seluruh kewajiban pembayaran dinyatakan jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas sekaligus berdasarkan MNR.RCR/REG.DPS.06714/2022 tanggal 10 Mei 2002 perihal Pernyataan Wanprestasi (*Default*). Dimana Penggugat berdasarkan surat tersebut wajib melakukan pembayaran seketika sebesar Rp. 9.359.423.839,79 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma tujuh sembilan Rupiah).

22. Bahwa fakta yang sebenarnya Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran dengan benar kepada Tergugat dan sudah digolongkan pada golongan Kredit Macet / Kolektibilitas 5 sejak tanggal 22 Mei 2017, sehingga sejak saat itu sampai dengan dilakukannya eksekusi hak tanggungan terhadap Obyek Sengketa tidak pernah ada pembayaran apapun, kecuali penebusan SHM Nomor 5378 yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Suaminya.

23. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat hutang Penggugat cukup besar dan tidak ada komitmen pembayaran sekaligus, maka Tergugat dengan terpaksa melakukan pelelangan eksekusi Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa untuk melakukan pelunasan fasilitas kredit Penggugat.

24. Bahwa meskipun pelelangan terhadap Obyek Sengketa telah dilakukan Penggugat masih memiliki sisa hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 869.103.372,37 (delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga tujuh Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. SAM.MCAR/RAMXI.0402211/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Pemberitahuan hasil lelang Agunan Mandiri Kredit an. Saudara/i.

25. Bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak bisa melakukan pembayaran karena terdampak Covid 19. Penggugat sudah menunggu 3 (tiga) tahun

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pandemi Covid-19 dimulai dan sejak tahun 2017 tidak pernah lagi melakukan pembayaran kredit, sehingga posita yang berhubungan dengan keadaan keuangan Penggugat yang bermasalah karena Pandemi Covid-19 haruslah ditolak karena hanyalah merupakan kebohongan belaka.

26. Bahwa posita Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek sengketa merupakan hal yang tidak sah adalah tanpa dasar hukum yang jelas. Jika Penggugat merasa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan melawan hukum seharusnya Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi dan bukan mengajukan gugatan perdata di Peradilan Umum. Mengenai peraturan pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana lelang terhadap Obyek Sengketa yang dilakukan Tergugat berdasarkan dan berpedoman terhadap Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

27. Bahwa adalah tidak benar bahwa Penggugat masih mengupayakan pembayaran kredit karena sejak tahun 2017 Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran kredit sedikit pun. Ada pembayaran kredit karena dilakukannya penebusan terhadap agunan SHM No. 5378 sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta Rupiah) pada tahun 2020.

28. Bahwa Tergugat melakukan lelang hak tanggungan terhadap Obyek Sengketa dengan perantaraan Tergugat IV telah berdasarkan hukum yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana seluruh ketentuan dan peraturan tentang proses pelelangan telah dipenuhi oleh Tergugat sehingga lelang hak tanggungan terhadap Obyek Sengketa dapat dilakukan dan laku terjual berdasarkan Risalah Lelang Nomor 22/14.02/2025-01 tanggal 11 Maret 2025.

29. Bahwa Penggugat seharusnya banyak membaca dan memiliki lebih banyak sumber hukum lagi, sehingga tidak salah mengutip Peraturan Perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi seperti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 yang telah dicabut dan habis masa berlaku, hal mana

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



cukup memalukan jika seorang Advokat tidak mengetahui peraturan yang masih berlaku atau tidak. Sehingga patut dipertanyakan apakah Advokat tersebut mampu menyusun gugatan secara benar dan terstruktur serta berdasar hukum atau tidak karena masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi didalam *Fundamentum Petendinya*.

30. Bahwa Penggugat mendalilkan Putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan tahun 1986 yang intinya bahwa lelang berdasarkan parate eksekusi tanpa melalui Ketua Pengadilan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dalam konteks masa kini, hal ini bertentangan dengan asas hukum yang paling dasar yaitu *Lex posterior derogat legi priori* dan *Lex superior derogat legi inferiori*, dimana **Putusan MA tersebut seharusnya tidak dapat dipakai lagi dalam konteks Lelang Hak Tanggungan** karena telah ada peraturan perundang-undangan yang lebih *Superior* dan *Posterior* yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sebagaimana diatur bahwa Undang-undang menduduki Hirarki Nomor 3 setelah Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR. Sehingga penggunaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pdt./1084 tanggal 30 Januari 1986 tidak lagi relevan dan tidak dapat digunakan dalam konteks pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan karena telah diatur secara khusus didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

31. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan didalam posita-posita dan *fundamentum petendinya* tentang Perbuatan Melawan Hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan. Justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya berdasarkan Perjanjian kredit, sehingga Tergugat berhak menuntut pembayaran terhadap kewajiban Penggugat yang masih terhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 11,831,516,535.85 per tanggal 21 Agustus 2025.

32. Bahwa Penggugat dan I Nengah Satria seharusnya sudah mempersiapkan diri dan berpikir ketika menjadikan Obyek Sengketa sebagai jaminan hutang di Bank terhadap hutang yang diambil oleh Penggugat dan I Nengah Satria. Bahwa jika Penggugat dan I Nengah Satria sebagai Debitur dan Penjamin tidak dapat melakukan pelunasan terhadap pembayaran kewajiban kredit kepada Tergugat maka terhadap

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



agunan akan dilakukan likuidasi melalui lelang Hak Tanggungan, yang hasilnya akan digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat. Jadi seharusnya tidak perlu shock dan trauma, karena resiko tersebut telah diketahui sejak awal Penggugat dan I Nengah Satria menandatangani Perjanjian Kredit beserta perjanjian penjaminan Obyek Sengketa.

33. Bahwa adalah sesat pikir terhadap Posita Debitur yang menyatakan Penggugat tidak wajib membayar hutang akibat keadaan memaksa, dalam hal ini yang klausa yang seharusnya dipakai oleh Penggugat adalah Keadaan Kahar (Force Majeur). Bahwa berdasarkan KUH Perdata, keadaan kahar yang dapat menghapuskan hutang adalah:

- a) Kejadian di luar kekuasaan debitur, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (Pasal 1244 KUH Perdata).
- b) Kejadian tersebut menyebabkan debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya, bukan hanya menunda (Pasal 1245 KUH Perdata).
- c) Contoh keadaan kahar: bencana alam (gempa bumi, banjir besar), perang, kebakaran besar, atau peraturan pemerintah yang melarang pelaksanaan perjanjian.

Dengan demikian, hutang dapat menjadi tidak wajib dibayar jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban tersebut benar-benar akibat keadaan kahar yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Penggugat menyatakan bahwa yang dimaksudkan dalam keadaan kahar yang terjadi terhadap Penggugat adalah pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, padahal **Penggugat selaku debitur telah macet dan tidak pernah lagi melakukan pembayaran atas kewajiban pengembalian hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit pada tahun 2017, 3 (tiga) tahun sebelum Covid-19 terjadi, sehingga apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah bohong besar ketika Penggugat menyatakan usahanya terdampak Covid sehingga tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada Tergugat.**

34. Bahwa KUH Perdata mengatur bahwa setiap hutang wajib dikembalikan beserta bunga dan dendanya apabila telah diperjanjikan secara sah, atau jika terjadi wanprestasi sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Hal-hal tersebut diatur antara lain sebagai berikut :

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak penerima akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.
- b) Pasal 1765 KUH Perdata memperbolehkan adanya perjanjian bunga atas pinjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian.
- c) Pasal 1766 KUH Perdata menegaskan bahwa bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian uang pokok, meskipun pengembalian dilakukan setelah lewat waktu utang dapat ditagih.
- d) Pasal 1767 KUH Perdata mengatur bahwa besarnya bunga menurut perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. Jika tidak disebutkan besaran bunga, maka berlaku bunga menurut undang-undang, yaitu 6% per tahun.
- e) Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan (wanprestasi) mulai diwajibkan apabila debitur tetap lalai memenuhi perikatannya setelah dinyatakan lalai.
- f) Pasal 1250 KUH Perdata mengatur bahwa bunga moratoire (bunga karena keterlambatan) hanya harus dibayar terhitung mulai sejak dimintakan di muka pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- g) Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, setiap hutang yang sudah pinjam oleh Penggugat kepada Tergugat wajib dikembalikan beserta bunga dan dendanya apabila telah diperjanjikan secara sah, atau jika terjadi wanprestasi sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

35. Terhadap Hutang yang tidak dapat dikembalikan maka Undang-undang Nomor 4 tentang Hak Tanggungan memberikan cara untuk melakukan Likuidasi atau eksekusi terhadap agunan berupa tanah dan bangunan dilakukan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dengan syarat debitur terbukti wanprestasi. Eksekusi dilakukan melalui pelelangan umum, dan penetapan

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025/PN Dps



wanprestasi, harus berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum didalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat.\

36. Bahwa Penggugat salah mengerti terhadap Piutang Instansi Pemerintah yang dimaksudkan didalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat sebagai Peminjam dengan Institusi Perbankan. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kredit yang sama sekali tidak pernah didatur didalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas. Sehingga posita yang diajukan oleh Penggugat adalah posita yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum karena Peraturan tersebut tidak mengatur tentang Kreditur Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit melainkan Piutang Instansi Pemerintah.

37. Kembali Tergugat menyatakan bahwa sejak adanya Undang-undang Hak Tanggungan maka Yurisprudensi Nomor 3210.K/Pdt/1984 menjadi tidak relevan terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan, selain daripada itu secara hirarki perundang-undangan Yurisprudensi terletak lebih rendah dari Undang-undang sehingga tidak mengikat seperti Undang-undang. Selain daripada itu Penggugat telah salah merujuk kepada peraturan yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain daripada itu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 hanya berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2025. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka posita yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan kabur atau tidak jelas.

38. Sehubungan dengan telah dibantahnya seluruh dalil Penggugat di dalam Posita maupun Petitum Gugatan a quo secara keseluruhan oleh Tergugat karena hanya merupakan halusinasi Penggugat, tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terhormat agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada Jawaban Dalam Kompensi, sepanjang terkait dengan Rekonpensi ini **mohon dianggap dipergunakan kembali di dalam Rekonpensi**. Dalam Gugatan Rekonpensi ini, **Tergugat Kompensi menjadi Penggugat Rekonpensi, Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi**.

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi **mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi)** terhadap Tergugat Rekonpensi karena Gugatan (dalam Kompensi) yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, **telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi** dengan dasar dan alasan hukum yang diuraikan di bawah ini.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pemberian kredit dari Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Jawaban Dalam Kompensi tersebut di atas, maka tindakan Tergugat Rekonpensi yang mengajukan Gugatan (dalam Kompensi) terhadap Penggugat Rekonpensi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 *juncto* Addendum I Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Addendum II Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 26 September 2016 *juncto* Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit yang dibuat secara bawah tangan pada tanggal 18 Agustus 2014 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**"), yaitu melanggar Pasal 12 dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tentang Agunan dan Asuransi, yang menetapkan bahwa Tergugat Rekonpensi selaku Debitur tidak akan mengambil tindakan hukum apapun di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi agunan kredit apabila Tergugat Rekonpensi i.c. Debitur telah dinyatakan Wanprestasi terhadap kewajibannya. Bahwa ketentuan Pasal 12 tentang Agunan dan Asuransi dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut: "*Dalam hal Bank karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan Perjanjian Kredit ini maupun perubahannya, **Debitur dengan ini bertanggungjawab dan membebaskan Bank dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut dan untuk itu, apabila diperlukan Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya.***". Berdasarkan hal

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



ini maka seharusnya Tergugat Rekonpensi membebaskan Penggugat Rekonpensi dari segala tuntutan, akan tetapi Tergugat Rekonpensi malah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi.

4. Bahwa selanjutnya Pasal 15 dan 16 Perjanjian Kredit menyatakan :

Pasal 15 : Perhitungan dan Bukti Jumlah Terhutang

- 1) Bank akan membuat catatan sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank, baik dalam rekening (-rekening) Debitur maupun dalam catatan-catatan lainnya dari waktu ke waktu mengenai jumlah terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
- 2) Dalam hal terjadi tuntutan hukun atau perkara yang timbul dari dan atau diakibatkan oleh Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan, maka semua catatan yang dibuat menurut ayat 1 Pasal ini serta suatu keterangan tertulis dari Bank merupakan bukti nyata dan sempurna dari jumlah terhutang Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit, Dokumen Agunan dan dokumen lainnya yang terkait.

Pasal 16 : Kuasa-kuasa

- 1) Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu oleh Bank;
 - a) Menetapkan sendiri besarnya jumlah terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, atas dasar pembukuan, rekening Koran dan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh Bank.
 - b) Dst.....
- 2) Dalam hal diperlukan kuasa khusus bagi Bank untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada pasal ini maka Debitur dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut kata demi kata haruslah dianggap telah tercantum dalam Perjanjian Kredit ini.

Bahwa sampai dengan saat ini berdasarkan Perjanjian Kredit Tergugat Rekonpensi masih memiliki hutang berupa tunggakan pembayaran kewajiban pokok, bunga dan denda kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 11.543.947.381,- (sebelas miliar limaratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah) per tanggal 28 April 2025 masih akan terus bertambah seiring dengan berlalunya waktu dan tidak dibayarkannya hutang Tergugat Rekonpensi.



5. Bahwa dengan diajukannya Gugatan (dalam Konpensasi) oleh Tergugat Rekonpensasi, menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kredit yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensasi dalam perkara ini menimbulkan kesan seolah-olah Penggugat Rekonpensasi tidak profesional dalam melaksanakan lelang agunan kredit, yaitu dengan melakukan proses pelelangan agunan secara tidak benar akibatnya Tergugat Rekonpensasi mengalami kerugian. Padahal Penggugat Rekonpensasi sesuai jawaban dalam pokok perkara *a quo* telah melaksanakan segala ketentuan mengenai lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu Penggugat Rekonpensasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang usaha Lembaga Perbankan, salah satu usaha utamanya adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dengan adanya gugatan terhadap perkara *a quo* jelas mengganggu reputasi baik yang telah dibangun oleh Penggugat Rekonpensasi sejak dahulu, dan dengan selalu memberikan pelayanan terbaik serta menjalankan segala prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Selain daripada itu dengan adanya Gugatan *a quo* telah menghabiskan waktu dan biaya bagi Penggugat Rekonpensasi, karena adanya Pegawai Penggugat Rekonpensasi yang ditugaskan untuk menghadiri sidang dan menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan sidang tersebut, termasuk proses jawab-jawab di persidangan.

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensasi, maka Penggugat Rekonpensasi telah mengalami kerugian yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Kerugian yang disebabkan adanya penggunaan *resources* (waktu dan tenaga kerja) dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensasi untuk menangani Gugatan (dalam Konpensasi) yang apabila diperhitungkan nilainya sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)**.
- b. Kerugian imateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat Rekonpensasi akibat Gugatan (dalam Konpensasi) karena menimbulkan *image* tidak baik bagi masyarakat, bahwa Penggugat Rekonpensasi telah bertindak tidak benar dalam pengurusan kredit dan pelelangan agunan. Kerugian immaterial ini sulit untuk menentukannya, namun untuk memudahkan Majelis Hakim yang terhormat memutuskan perkara *a quo*,

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat Rekonpensi memperhitungkan kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki reputasi baik yang telah dijaga selama ini adalah sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).**

7. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Gugatan tanpa dasar dan telah mengakibatkan kerugian terhadap reputasi atau nama baik (*corporate image*) Penggugat Rekonpensi, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat Rekonpensi juga dihukum untuk **membuat pemberitahuan permohonan maaf kepada Penggugat Dalam Rekonpensi yang dimuat dalam surat kabar harian daerah yaitu Radar Bali selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan sekurang-kurangnya setengah halaman.**

8. Bahwa agar Gugatan Rekonpensi ini menjadi tidak sia-sia (*illusioner*) di kemudian hari dan juga guna menjamin agar Tergugat Rekonpensi membayar seluruh kewajibannya dan ganti-kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi akibat perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 Herziene Inlands Reglement ("HIR"), adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan bersama Tergugat Rekonpensi dengan I Nengah Satria, berupa berupa Tanah dan Bangunan yakni:

a. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2564 yang terletak di Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Propinsi Bali seluas 6.950 m² atas nama I Nengah Satria / Suami dari Tergugat Rekonpensi, dengan Surat Ukur nomor 1002/PADANGKERTA/2009, NIB 22.08.01.03.01273.

b. Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 5378 yang terletak di Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Propinsi Bali seluas 200 m² atas nama I Nengah Satria / Suami dari Tergugat Rekonpensi, dengan Surat Ukur nomor 112/Subagan/2001, NIB 22.08.01.02.00841.

9. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini didukung oleh alat-alat bukti yang menentukan sehingga beralasan gugatan rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PN.Dps agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memutus dan mengadili Perkara ini;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi yang tidak benar;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 *juncto* Addendum I Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Addendum II Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 26 September 2016 berikut Syarat-syarat Umum perjanjian Kredit tanggal 18 Agustus 2014;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sisa hutang berdasarkan terhadap Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 *juncto* Addendum I Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Addendum II Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 26 September 2016 berikut Syarat-syarat Umum perjanjian Kredit tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp. 11.543.947.381,- (sebelas miliar limaratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah);

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



- Menyatakan jumlah kewajiban utang Tergugat Rekonsensi masih akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan tidak dibayarkannya hutang Tergugat Rekonsensi
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - a. Kerugian materiil akibat penggunaan *resources* (waktu dan tenaga kerja) dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan Gugatan (dalam Konpersi) yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonsensi, sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah);**
 - b. Kerugian immateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat Rekonsensi akibat Gugatan (dalam Konpersi) karena menimbulkan *image* bagi masyarakat seolah-olah Penggugat Rekonsensi telah bertindak tidak hati-hati dan tidak profesional dalam menjalankan usahanya. Apabila diperhitungkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonsensi adalah sebesar **Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);**
- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan terhadap Tanah dan Bangunan yang merupakan harta bersama Tergugat Rekonsensi dengan I Nengah Satria antara lain :
 - a. Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2564 yang terletak di Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Propinsi Bali seluas 6.950 m² atas nama I Nengah Satria / Suami dari Tergugat Rekonsensi, dengan Surat Ukur nomor 1002/PADANGKERTA/2009, NIB 22.08.01.03.01273.
 - b. Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 5378 yang terletak di Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Propinsi Bali seluas 200 m² atas nama I Nengah Satria / Suami dari Tergugat Rekonsensi, dengan Surat Ukur nomor 112/Subagan/2001, NIB 22.08.01.02.00841.
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membuat pemberitahuan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonsensi yang dimuat dalam surat kabar harian daerah yaitu Radar Bali selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan sekurang-kurangnya setengah;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit verbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding,



kasasi, maupun peninjauan kembali dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui Kuasanya memberikan jawaban tertanggal 3 September 2025 dalam Sistim Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat khususnya terhadap Tergugat IV dalam gugatannya terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas 1 (satu) objek jaminan, yaitu:
 - a. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No: 1475, Lokasi: Kel. Padangkerta, atas nama: I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
 - b. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM No: 1476, Lokasi: Kel. Padangkerta, atas nama: I Nengah Satria. Terletak di Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
3. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil PENGUGAT tersebut karena jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Ni Nengah Merta in casu Penggugat terbukti telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor CRO.DPS/0142/KMK/2017 tanggal 18 Agustus 2014 berikut perubahannya Addendum I (Pertama) Nomor CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 24 Agustus 2015, Addendum II (Kedua) Nomor CRO.DPS/142/KMK/2014 tanggal 23 September 2016, dengan jaminan

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Objek Perkara a quo, dikarenakan Penggugat tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection and Recovery Bali dan Nusa Tenggara in casu TERGUGAT I, walaupun telah diberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "UUHT"), maka TERGUGAT I selaku pemegang hak tanggungan dapat menjual/melelang objek jaminan tersebut.

b. Bahwa prosedur lelang atas objek perkara a quo telah dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement), Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56 jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut sebagai "PMK Lelang 122/2023").

c. Bahwa di dalam pelaksanaan lelang sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 22/14.02/2025-01 telah laku terjual kepada Sdr. I Wayan Muliastira, selaku Pembeli/Pemenang Lelang yang beritikad baik, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bahwa kedudukan TERGUGAT IV sebagai pelaksana lelang yang melaksanakan lelang berdasarkan permohonan dari TERGUGAT I sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi legalitas formil subjek dan objek lelang dan pelaksanaannya, maka telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan lelang yang diatur dalam PMK Lelang 122/2023, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT IV, dan oleh sebab itu tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ditujukan kepada TERGUGAT IV adalah tidak berdasar hukum.

4. Bahwa selanjutnya guna membantah dalil-dalil PENGUGAT di dalam Gugatannya tersebut, maka TERGUGAT IV akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam Jawaban di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Tergugat IV di dalam surat gugatan Bantahan kurang tepat dan keliru, yaitu dengan menyebutkan "KPKNL Singaraja" untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV." (vide halaman 1 Surat Gugatan Penggugat).

b. Bahwa seharusnya penyebutan persoon Tergugat IV adalah seperti yang sebagaimana diuraikan dalam halaman pertama surat jawaban ini, yaitu "Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja, beralamat, di Jalan Udayana No 10 Singaraja".

c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang demikian adalah keliru dan kurang tepat, maka hal ini berkaitan dengan gugatan kurang sempurna dan harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Eksepsi Gugatan *Error In Persona, Gemis Aanhoeda Nigheid*

a. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah terkait dengan penyelesaian kredit Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan secara lelang oleh Tergugat I melalui perantara Tergugat IV. Oleh karena itu, kedudukan Tergugat IV dalam hal ini hanyalah sebagai **Perantara Lelang**.

b. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) menyatakan, "*Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya*".

c. Bahwa selanjutnya Pasal 25 PMK 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan, "*Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang*".



d. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*) dikarenakan orang yang ditarik Sebagai Tergugat IV keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa Tergugat IV dalam kedudukannya hanya sebagai **Perantara Lelang** telah melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Eksepsi Obscur Libel

a. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan ataupun menjelaskan adanya suatu fakta hukum yang menunjukkan adanya keterkaitan atau pun hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV.

b. Bahwa persangkaan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), namun ternyata di dalam gugatannya, Para Penggugat tidak mampu merumuskan dan menjelaskan tindakan seperti apa dan bagaimana yang telah dilakukan Tergugat IV sehingga disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian jelas dalil Penggugat tersebut hanya merupakan asumsi dan persangkaan Penggugat semata tanpa didasari atas fakta hukum, dengan demikian dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).

c. Bahwa gugatan mendasarkan tuntutan pada dasar hukum yang tidak relevan atau keliru. Bahwa permohonan keringanan utang yang diajukan Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 jelas keliru dan tidak berdasar, karena **utang Penggugat kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection and Recovery Bali dan Nusa Tenggara in casu Tergugat I bukan merupakan piutang negara yang diurus atau dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).**



d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN **hanya berlaku untuk piutang negara yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN, bukan untuk utang perbankan umum atau swasta.**

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN **hanya berlaku untuk piutang negara yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu:**

- Penanggung utang adalah perorangan atau badan hukum/badan usaha yang tidak mampu melunasi seluruh utangnya tanpa keringanan.
- Sisa kewajiban utang maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- **Pengurusan telah diserahkan kepada PUPN.**
- **Proses pengurusan pada PUPN telah memenuhi tahapan sebagaimana diatur, termasuk Diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2023, untuk berkas kasus Piutang Negara penyerahan sampai dengan tahun 2023 atau surat paksa sesuai ketentuan.**
- **Piutang tersebut bukan berasal dari perbankan umum yang belum diserahkan secara resmi ke PUPN dan bukan piutang yang masih berada dalam pengelolaan bank.**

f. Permohonan Penggugat yang mendasarkan gugatan pada PMK 30/2024 adalah keliru, tidak berdasar hukum, dan patut untuk ditolak seluruhnya. **Penggugat seharusnya memahami dan membaca** dengan seksama ketentuan Pasal 2 PMK 30/2024, **agar tidak menyesatkan diri sendiri** dan membuang waktu pengadilan dengan permohonan yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat.

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat perkara a quo yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dan menolak gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon dianggap telah termasuk ke dalam pokok perkara ini, serta Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat IV tidak akan menjawab dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Tergugat IV.
3. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, maka hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara *a quo* yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*. Dan sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah Perbuatan Wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Penggugat.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang diakui dan disampaikan Penggugat di dalam Gugatannya vide halaman 2 angka 3, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor CRO.DPS/0142/KMK/2017 tanggal 18 Agustus 2014 yang telah terjadi perubahan Addendum I (Pertama) Nomor CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 24 Agustus 2015 dan Addendum II (Kedua) Nomor CRO.DPS/142/KMK/2014 tanggal 23 September 2016, diketahui antara Ni Nengah Merta *in casu* Penggugat dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection and Recovery Bali dan Nusa Tenggara, pada tanggal 23 September 2016 telah menandatangani perjanjian kredit dengan barang jaminannya adalah Objek Perkara *a quo* dan terhadap Objek Perkara *a quo* telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1704/2014 tanggal 16 Oktober 2014.
5. Bahwa fakta selanjutnya, sebagaimana yang diakui Penggugat di dalam Gugatannya pada vide halaman 2 angka 3, Sdr. Penggugat sudah tidak dapat lagi melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Tergugat I dengan jumlah sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dan dikarenakan Penggugat tetap tidak dapat melakukan pembayaran terhadap sisa hutangnya tersebut, maka Tergugat I memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat agar dapat segera membayarkan angsurannya sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit, namun pada kenyataannya Penggugat tetap tidak dapat melakukan pembayaran tersebut. Sehingga

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



sangat jelas membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian *a quo* (Pasal 1238 KUH Perdata).

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

6. Adapun Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 22 Maret 2022 perihal Peringatan I (Pertama);
- 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 6 April 2022 perihal Peringatan II (Kedua); dan
- 3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 20 April 2022 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir).

7. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan wanprestasi, maka Tergugat I berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Penggugat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian *a quo*, dan Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan (Pasal 6 UUHT).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas membuktikan permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan wanprestasi atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena jelas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dhi. PMK Lelang 122/2023.

9. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan, maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan ("UUHT") yang sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.

10. Bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat atas Perjanjian *a quo*, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUHT.

“apabila debitur cidera janji/wanprestasi, maka kreditur pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu”.

11. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT dengan tegas diatur pula bahwa:

3. *“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:*

a. Hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,”

12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas merupakan suatu tindakan yang berdasar hukum bagi Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan atas objek jaminan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Tergugat IV sebagai Kantor Lelang Negara guna pelunasan piutang Debiturnya *in casu* Penggugat tersebut.

13. Bahwa dengan demikian tidak terbantahkan lagi pelaksanaan proses lelang atas objek perkara *a quo* adalah sah dan berdasar hukum karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUHT jo. PMK Lelang 122/2023).

14. Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya oleh Tergugat IV.

15. Bahwa Tergugat IV yang bertindak sebagai perantara lelang objek sengketa *a quo* semata-mata hanya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*, *Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.



16. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang oleh Tergugat IV diawali dengan permohonan dari Tergugat I selaku Penjual melalui Surat Permohonan Lelang Nomor MNR.RCR/CTR.JBL.0800082/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

17. Bahwa dengan ditetapkannya jadwal pelaksanaan lelang oleh Tergugat IV, maka Tergugat I wajib melakukan pemberitahuan lelang kepada Debitur, serta pengumuman lelang pada selebaran dan surat kabar sebagaimana dokumen persyaratan lelang.

18. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL 22/14.02/2025-01, lelang telah dilakukan dan di dalam pelaksanaan lelang tersebut telah laku terjual kepada I Wayan Muliasta Septiana sebagai pembeli/pemenang lelang yang beritikad baik, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (objek Lelang SHM 1475 seluas 100 m2 dan SHM 1476 seluas 900 m2)

19. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil-dalil Posita dan Petitum Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut sebagai "PMH") yang ditujukan kepada Tergugat IV, karena sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa dalam permasalahan *a quo* Tergugat IV sama sekali tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan maupun suatu perjanjian apapun berkaitan dengan permasalahan PENGUGAT maupun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai PMH sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai PMH haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) *Harus ada perbuatan;*
- 2) *Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;*
- 3) *Harus ada unsur kesalahan;*
- 4) *Harus ada kerugian yang diderita;*
- 5) *Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;*

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu, dikarenakan gugatan PENGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka dalil

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



PENGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

21. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil penggugat angka 19 yang pada intinya terkait keringanan utang yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu terkait PMK No 30 Tahun 2024 tentang penyelesaian piutang instansi Pemerintah yang diurus dan dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024.

22. Bahwa dapat Tergugat IV jelaskan, Permohonan keringanan utang yang diajukan Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 jelas keliru dan tidak berdasar, karena **utang Penggugat kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection and Recovery Bali dan Nusa Tenggara in casu Tergugat I bukan merupakan piutang negara yang diurus atau dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).**

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN hanya berlaku untuk piutang negara yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN, bukan untuk utang perbankan umum atau swasta.

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN hanya berlaku untuk piutang negara yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu:

- Penanggung utang adalah perorangan atau badan hukum/badan usaha yang tidak mampu melunasi seluruh utangnya tanpa keringanan.
- Sisa kewajiban utang maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- **Pengurusan telah diserahkan kepada PUPN.**
- **Proses pengurusan pada PUPN telah memenuhi tahapan sebagaimana diatur, termasuk Diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2023, untuk berkas kasus Piutang Negara penyerahan sampai dengan tahun 2023 atau surat paksa sesuai ketentuan.**

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



- Piutang tersebut bukan berasal dari perbankan umum yang belum diserahkan secara resmi ke PUPN dan bukan piutang yang masih berada dalam pengelolaan bank.

25. Permohonan Penggugat yang mendasarkan gugatan pada PMK 30/2024 adalah keliru, tidak berdasar hukum, dan patut untuk ditolak seluruhnya. **Penggugat seharusnya memahami dan membaca** dengan seksama ketentuan Pasal 2 PMK 30/2024, agar tidak menyesatkan diri sendiri dan membuang waktu pengadilan dengan permohonan yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat.

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat perkara *a quo* yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan dan menolak gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

27. Dalam melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Objek Sengketa, Tergugat IV telah meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang yang diajukan oleh Tergugat I sehingga telah memenuhi seluruh prosedur lelang, dan dapat Tergugat IV nyatakan bahwa Lelang *a quo* merupakan lelang eksekusi Hak Tanggungan, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 UUHT, Vendureglement, dan PMK Lelang 122/2023.

28. Bahwa dikarenakan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Objek Perkara *a quo* tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tergugat IV, maka pelaksanaan lelang tersebut telah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung) Tahun 2007 halaman 100, yang menyatakan **“lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”**.

29. Bahwa Tergugat IV juga menolak dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena merupakan dalil yang mengada-ada, dan hanya berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak didukung oleh

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang sempurna. Dan hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 19 September 2025 melalui Sistim Informasi Pengadilan dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 1 Oktober 2025, melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nengah Merta, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Satria, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 5107051910090172 tanggal 5 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 213/PMK.06.2020 tentang Penunjukan Pelaksanaan Lelang, diberi tanda P-4;

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Tanggapan Nomor SAM.RCR/RAMXI.0500193/2025 tanggal 5 Mei 2025, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit atas nama Ni Nengah Merta Nomor MNR.RCR/CTR.JBJ.0204878/2025 tanggal 6 Februari 2025, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 1475 atas nama I Nengah Satria di Kelurahan Padangkerta Kangin, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 1476 atas nama I Nengah Satria di Kelurahan Padangkerta Kangin, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang diurus oleh panitia urusan piutang negara/direktorat jenderal kekayaan negara tahun anggaran 2024, diberi tanda P-9;

Fotocopy bukti surat dari Kuasa Penggugat, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3, P-4, P-7, P-8, dan P-9 hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat III diwakili oleh Kuasanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Risalah Lelang nomor 22/14.02/2025.01 tanggal 11 Maret 2025, diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Nomor BDD.GYR/SPP/018/2014 tanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda TI-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 18 Agustus 2014, diberi tanda TI-3;
4. Fotocopy Syarat-Syarat umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Agustus 2018, diberi tanda TI-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 1475 atas nama I Nengah Satria kabupaten Karangasem kelurahan padangkerta, diberi tanda TI-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 1476 atas nama I Nengah Satria kabupaten Karangasem kelurahan padangkerta, diberi tanda TI-6;

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan I Nomor 1704/2014 Kabupaten Karangasem, diberi tanda TI-7;
8. Fotocopy Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) nomor 02/2014 tanggal 3 Oktober 2014, diberi tanda TI-8;
9. Fotocopy Surat Nomor MNR.RCR/REG.DPS.03702/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Peringatan I, diberi tanda TI-9;
10. Fotocopy Surat Nomor MNR.RCR/REG.DPS.04878/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Peringatan II, diberi tanda TI-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan Ke III Nomor MNR.RCR/REG.DPS.05904/2022 tanggal 20 April 2022, diberi tanda TI-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) Nomor MNR.RCR/REG.DPS.06714/2022 tanggal 10 Mei 2022, diberi tanda TI-12;
13. Foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit atas nama Ni Nengah Merta Nomor MNR.RCR/CTR.JBL.0204878/2025 tanggal 6 Februari 2025, diberi tanda TI-13;
14. Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 10 Februari 2025, diberi tanda TI-14;
15. Fotocopy Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 25 Februari 2025, diberi tanda TI-15;
16. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman Nomor 1450100496302 atas nama Ni Nengah Merta, diberi tanda TI-16;
17. Fotocopy Riwayat Kolektibilitas Kredit Penggugat, diberi tanda TI-17;
18. Fotocopy Surat Edaran nomor 7 Tahun 2012 Nomor 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012 tanggal 12 September 2012, diberi tanda TI-18;
19. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, diberi tanda TI-19;

Fotocopy bukti surat dari Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat III, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali TI-5, TI-6, TI-7, dan TI-8, berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan TI-16, TI-17, TI-18, dan TI-19 berupa fotokopi dari Print Out ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas, telah diberi metarai sah dan telah dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III diwakili oleh Kuasanya tidak mengajukan saksi - saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya, Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 18 Agustus 2014, diberi tanda TIV-1a;
2. Fotocopy Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Model Kerja Nomor CRO.DPA/0142/KMK/2014 tanggal 24 Agustus 2014, diberi tanda TIV-1b;
3. Fotocopy Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Model Kerja Nomor CRO.DPA/0142/KMK/2014 tanggal 23 September 2016, diberi tanda TIV-1c;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 1475 Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Propinsi Bali, diberi tanda TIV-1d;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 1476 Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Propinsi Bali, diberi tanda IV-1e;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 1704/2014 tanggal 16 Oktober 2014 Kabupaten Karangasem, diberi tanda TIV-1f;
7. Fotocopy Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 02/2014 tanggal 3 Oktober 2014, diberi tanda TIV-1g;
8. Fotocopy Surat Nomor MNR.RCR/REG.DPS.03702/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Peringatan I, diberi tanda TIV-2a;
9. Fotocopy Surat Nomor MNR.RCR/REG.DPS.04878/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Peringatan II, diberi tanda TIV-2b;
10. Fotocopy Surat Peringatan Ke III Nomor MNR.RCR/REG.DPS.05904/2022 tanggal 20 April 2022, diberi tanda TIV-2c;
11. Fotocopy Permohonan Penetapan Tanggal Lelang dan Surat Pengantar SKPT Nomor MNR.RCR/CTR.JBL.0800082/2024 tanggal 7 Agustus 2024, diberi tanda TIV-3;
12. Fotocopy Penetapan Jadwal Lelang (Ni Nengah Merta) Nomor S-127/KNL.1402/2025 tanggal 5 Februari 2025, diberi tanda TIV-4;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 10 Februari 2025, diberi tanda TIV-5a;
14. Fotocopy Pengumuman Lelang melalui Surat kabar Harian Tribun Bali tanggal 25 Februari 2025, diberi tanda TIV-5b;
15. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit atas nama Ni Nengah Merta Nomor MNR.RCR/CTR.JBL.0204877/2025 tanggal 6 Februari 2025, diberi tanda TIV-6;
16. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanggal 3 Maret 2025, diberi tanda TIV-7a;
17. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanggal 28 Februari 2025, diberi tanda TIV-7b;
18. Fotocopy Risalah Lelang Nomor 22/14.02/2025-01 tanggal 11 Maret 2025, diberi tanda TIV-8;

Fotocopy bukti surat dari Kuasa Tergugat IV, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali TIV-1a, TIV-1b, TIV-1c, TIV-1d, TIV-1e, TIV-1f, TIV-1g, TIV-2a, TIV-2b, TIV-2c, TIV-5a, dan TIV-6 berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 November 2025, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 November 2025 dan Kuasa Tergugat IV mengajukan kesimpulan tertanggal 26 November 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini, segala sesuatu yang terjadi termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, juga dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya mengenai hal yang sama maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat iv, majelis hakim kelompokkan sebagai berikut :

1. Eksepsi *Non Adimpleti Contractus*

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



2. Eksepsi Gugatan *a quo* Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)
3. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)
4. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Non Adimpleti Contractus*

Menimbang bahwa Penggugat telah mengakui secara jelas dan terang di dalam Positanya, bahwa Penggugat memiliki hutang piutang dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Kredit, Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi yaitu pembayaran pokok dan bunga kepada Tergugat dan ternyata hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat bahkan sampai fasilitas kreditnya dinyatakan jatuh tempo, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yang menunjukkan itikad buruk dari Penggugat. Sehingga berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perkara *a quo* karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit, sehingga Penggugat telah lebih dahulu wanprestas/cidera janji;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi Para Tergugat tersebut untuk dapat menyatakan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan *a quo* Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa terhadap Obyek Sengketa yaitu Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1475 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1476 atas nama I Nengah Satria, yang terletak di Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali telah dilakukan lelang hak tanggungan pada tanggal 11 Maret 2025 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 22/14.02/2025-01 yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Untung Pujiyanto, SH., dan telah dimenangkan oleh Pemenang Lelang;

Menimbang bahwa berkaitan dengan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*), Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Tergugat IV berupa Salinan Risalah Lelang nomor 22/14.02/2025.01 tanggal 11 Maret 2025 dan bukti berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanggal 3 Maret 2025, dimana obyek sengketa berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1475 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1476 atas nama I Nengah Satria, yang terletak di Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sudah dilakukan lelang pada tanggal 11 Maret 2025 dan telah laku terjual kepada Sdr. I Wayan Muliastra selaku Pembeli/Pemenang Lelang;

Menimbang bahwa suatu putusan perkara perdata akan membawa akibat hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk pihak ketiga yang menguasai suatu objek perkara yang secara hukum harus tunduk pada putusan perkara berkaitan dengan objek perkara yang dikuasainya tersebut, sehingga pihak ketiga yang menguasai objek perkara memiliki hak untuk mempertahankan haknya tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan keberadaan pihak ketiga terhadap objek perkara telah dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 bahwa "*ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat*";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemenang lelang merupakan pihak yang berkaitan dan memiliki hak untuk menuntut atau mempertahankan haknya serta pula untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan putusan;

Menimbang bahwa dengan tidak diikutkannya pemenang lelang sebagai pihak dalam perkara quo, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai atau ditarik sebagai Tergugat maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*) adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*) telah dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*) telah dikabulkan maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan mengenai eksepsi lainnya;

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum eksepsi menilai terdapat cacat formil berkaitan dengan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*), maka dengan demikian secara hukum pembuktian dalil Para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSII

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya agar Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 *juncto* Addendum I Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* Addendum II Perjanjian Kredit CRO.DPS/0142/KMK/2014 tanggal 26 September 2016 berikut Syarat-syarat Umum perjanjian Kredit tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang bahwa dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ ParaTergugat Konvensi tersebut menurut Majelis Hakim memilikihubungan erat dengan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam peretimbangan pada gugatan konvensi telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan karena gugatan rekonvensi ini terkait erat dengan gugatan konvensi tersebut maka Para Penggugat Rekonvensi/ ParaTergugat Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sedangkan ternyata pokok Gugatan Penggugat merupakan pokok sengketa dalam perkara ini, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg;

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H., M.H. dan Ni Made Dewi Sukrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Kuasa Tergugat IV dan telah dikirim secara elektronik pada sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

t.t.d

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

t.t.d

Ni Made Oktimandiani, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E., M.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2025PN Dps



Perincian Biaya :

Meterai	: Rp. 10.000,00;
Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00;
Penggandaan berkas	: Rp. 40.000,00;
Panggilan	: Rp. 145.000,00;
PNBP	: Rp. 50.000,00;
Jumlah	: Rp. 385.000,00;

(tiga ratus delapan puluh lima ribu

rupiah).